



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

20 декабря 2018г.

№ 1212

Москва

**Об утверждении устава
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»**

В соответствии с Положением о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет».

2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу с момента государственной регистрации устава пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 2016 г. № 476 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет».

Министр

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

М.М. Котюков

11.01.2019

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ПОДПИСА

С.О. Темных

КОПИЯ
ВЕРНА

УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства науки

и высшего образования

Российской Федерации

от 20.12.2018 № 1212

Устав

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»

I. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет» (далее – Университет) является образовательной организацией высшего образования, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера.

1.2. Университет образован 5 июня 1932 года как Поволжский лесотехнический институт, которому постановлением Секретариата Центрального Исполнительного Комитета СССР от 13 декабря 1932 г. (протокол № 59) было присвоено имя Максима Горького.

Постановлением Совета Министров СССР от 27 мая 1968 г. № 377, приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР от 3 июня 1968 г. № 453 и приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 7 июня 1968 г. № 241 Поволжский лесотехнический институт имени М. Горького был преобразован в Марийский политехнический институт имени А.М. Горького, который Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 1 июля 1982 г. был награжден Орденом Дружбы народов.

Приказом Минвуза РСФСР от 23 июля 1982 г. № 431 Марийский политехнический институт им. А.М. Горького был переименован

в Марийский ордена Дружбы народов политехнический институт им. А.М. Горького, который в соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 26 июня 1993 г. № 597 и пунктом 7 постановления Главы администрации города Йошкар-Олы Республики Марий Эл от 24 марта 1994 г. № 452 был зарегистрирован как Марийский политехнический институт им. А.М. Горького, который приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 31 марта 1995 г. № 457 был переименован в Марийский государственный технический университет.

Марийский государственный технический университет 3 декабря 2002 года был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 750-р государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет» было реорганизовано путем присоединения к нему федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Йошкар-Олинский аграрный колледж», государственного образовательного учреждения Профессиональное училище № 1 (г. Йошкар-Ола), государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Марийского целлюлозно-бумажного техникума и государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Мариинско-Посадский лесотехнический техникум».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1894 государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет» было переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет», которое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 305 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 25 апреля 2016 г. № 476 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

1.3. Университет является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения.

1.4. Учредителем и собственником имущества Университета является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее также – Министерство).

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Университету, осуществляют Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим уставом.

В случае реорганизации Министерства его права переходят соответствующему правопреемнику.

1.5. Университет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными юридическими и физическими лицами.

1.6. Министерство осуществляет следующие функции и полномочия учредителя Университета в установленном порядке:

- выполнение функций и полномочий учредителя Университета при его создании, реорганизации и ликвидации;

- утверждение устава Университета, а также вносимых в него изменений;

- утверждение и освобождение от должности ректора Университета;
- заключение и расторжение трудового договора с ректором Университета и с президентом Университета;
- согласование программы развития Университета;
- формирование и утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности Университета;
- определение видов особо ценного движимого имущества;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений;
- согласование совершения Университетом крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Университета, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- установление порядка определения платы для юридических и физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Университета услуги (работы), оказываемые Университетом сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Университетом собственником либо приобретенным Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;
- согласование распоряжения недвижимым имуществом Университета, в том числе передачи его в аренду;
- согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесения Университетом в уставный капитал хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного

за ним собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, или передачи им такого имущества иным образом;

- согласование передачи Университетом некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Университета в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Университета и об использовании закрепленного за ним федерального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Университета, превышение которого влечет расторжение трудового договора с ректором Университета по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- осуществление контроля за деятельностью Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации и настоящим уставом.

1.7. Официальное наименование Университета:

на русском языке:

полное – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Поволжский государственный технологический университет, ФГБОУ ВО «ПГТУ», Волгатех;

на английском языке:

полное – Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Volga State University of Technology»;

сокращенное – Volga State University of Technology, VSUT, Volgatch.

Место нахождения Университета – 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. им. Ленина, д. 3.

1.8. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.

1.9. Университет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.10. Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Университет осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральными законами).

1.12. Университет имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и с обозначением своего наименования на русском языке, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.13. Университет выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное Министерством в установленном порядке в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности.

1.14. Университет осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности Университета.

1.15. Университет не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

1.16. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для обучения, профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических, опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников Университета.

1.17. В Университете не допускаются создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений).

Деятельность в Университете общественных организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.18. Университет проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. Университет осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Университета.

1.20. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.21. В Университете создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом Университета, копия которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет).

1.22. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Университете возлагается на ректора Университета. В Университете может быть создано структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются ректором Университета в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством

Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых Университетом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Университета.

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется Университетом на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Университета

2.1. Предметом деятельности Университета являются:

1) реализация образовательных программ высшего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных и дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения.

Университет при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных и дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения руководствуется законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию указанных образовательных программ;

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

4) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их образовательного и культурного уровня;

5) содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки

и образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;

7) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;

8) содействие распространению инновационных практик;

9) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное образовательное и научное пространство;

10) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.

2.2. Целями деятельности Университета являются:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;

4) обеспечение системной модернизации высшего образования;

5) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий.

2.3. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности Университета определяются программой развития Университета, принимаемой конференцией работников и обучающихся Университета и утверждаемой ректором Университета по согласованию с Министерством.

2.4. Университет осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения;

2) научная деятельность;

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

2.5. Университет вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях. Плата за такие услуги (работы) определяется в порядке, установленном Министерством, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.6. Университет вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Университет:

1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете;

4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;

5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;

6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;

7) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;

8) специальная оценка условий труда;

9) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

10) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;

11) деятельность по предотвращению и тушению пожаров, в том числе обучение мерам пожарной безопасности;

12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

13) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;

14) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

15) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

16) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

17) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

18) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств

от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

19) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

20) предоставление библиотечных услуг, услуг по обеспечению доступа к электронно-библиотечным системам и электронным изданиям и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Университета;

21) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

22) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;

23) оказание услуг по трудоустройству;

24) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии и стандартизации, сертификации продукции и услуг, также экологической паспортизации и иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

25) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

26) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

27) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

28) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

29) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

30) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

31) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;

организация и проведение международных мероприятий;

32) внешнеэкономическая деятельность Университета;

33) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

34) организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

35) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;

36) осуществление экскурсионной деятельности;

37) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

38) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов-проката;

39) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

40) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;

41) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;

42) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;

43) деятельность концертных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

44) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности;

45) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

46) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

47) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация

кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;

48) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

49) торговля приобретенными товарами;

50) розничная торговля книгами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами;

51) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах;

52) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной продукции;

53) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

54) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

55) аудиторская деятельность;

56) экспертная деятельность;

57) исследования в области маркетинга и менеджмента;

58) оказание услуг в области перевода;

59) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;

60) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений Университета;

61) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

62) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;

63) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;

64) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;

65) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;

66) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;

67) испытание биологических объектов;

68) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;

69) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;

70) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях, производство электромонтажных работ, монтаж инженерного оборудования зданий, производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;

71) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;

72) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе, недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира, ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства, опытно-промышленная эксплуатация месторождений, заготовление древесины для ее переработки и реализации;

73) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

74) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

75) производство мебели;

76) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической и горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

77) проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов;

78) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);

79) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

80) выполнение работ с архивными документами;

81) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;

82) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

83) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;

84) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии;

85) санаторно-курортная деятельность;

86) организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;

87) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, линейных сооружений, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления;

88) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации;

89) испытание растительных объектов;

90) испытание объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, грунта, горных пород, донных отложений, растительности) для целей экологического мониторинга и контроля за соблюдением санитарных правил;

91) испытание отходов производства и потребления для целей контроля состава и свойств веществ и материалов;

92) контроль качества лекарственного сырья и биологически активных добавок;

93) сертификационные испытания мебели (механические испытания, контроль функциональных размеров, долговечности и др.), изделий из древесины (фанера и фанерная продукция, плиты ДВП, ДСП: механические испытания, содержание формальдегида), лесоматериалов круглых, пиломатериалов и заготовок (оценка качества древесины по видимым порокам, акустическим (резонансным) свойствам и дефектам обработки, влажности, шероховатости);

94) организация и оказание услуг по содержанию территории;

95) обследование технического состояния зданий и сооружений;

96) услуги по энергоаудиту;

97) оказание услуг по разработке, запуску и сопровождению аппаратно-программных и программных средств, предоставлению машинного времени и иных информационных услуг;

98) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных курсов, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

99) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;

100) оказание услуг по организации доступа к электронной информационно-образовательной среде с использованием средств сети Интернет;

101) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций

документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

102) оказание инжиниринговых услуг;

103) издание и реализация учебно-методической и научной литературы, монографий, сборников научных трудов и иных образовательных и научных изданий, в том числе в электронном виде, материалов конференций, газет, журналов, бланочной, канцелярской и иной продукции, выполнение копировально-множительных работ;

104) транспортная обработка грузов и оказание складских услуг.

2.7. Видами деятельности согласно разделу II настоящего устава в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Университет может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.8. Приносящей доход деятельностью согласно разделу II настоящего устава Университет может заниматься только при наличии достаточного для осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

III. Структура Университета

3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено федеральными законами.

3.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей.

3.3. Университет может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности Университета с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, управления,

дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, инновационно-технологические, методические и учебно-методические подразделения, центры коллективного пользования научным оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря и базы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, ботанический сад и иные предусмотренные локальными нормативными актами Университета структурные подразделения).

В состав Университета также входят объекты производственной и социальной инфраструктуры.

3.4. Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом.

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Университета определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.

3.5. Филиалы и представительства Университета не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и положений о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим уставом.

Филиалы Университета создаются и ликвидируются Министерством в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Представительство Университета открывается и закрывается Университетом.

Осуществление образовательной деятельности в представительстве Университета запрещается.

3.6. Университет имеет филиалы:

- 1) Официальное наименование филиала:
полное – Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;
сокращенное – Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ».

Место нахождения филиала – 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 39.

2) Официальное наименование филиала:

полное – Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ».

Место нахождения филиала – 429570, Чувашская Республика - Чувашия, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 52.

3) Официальное наименование филиала:

полное – Учебно-опытный лесхоз (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Учебно-опытный лесхоз (филиал) ФГБОУ ВО «ПГТУ».

Место нахождения филиала – 424913, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, п. Нолька, ул. Нолька, д. 43.

3.7. Университет имеет представительства:

1) Официальное наименование представительства:

полное – Кировское региональное представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Кировское региональное представительство Поволжского государственного технологического университета.

Место нахождения филиала – 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115.

2) Официальное наименование представительства:

полное – Козьмодемьянское представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Козьмодемьянское представительство Поволжского государственного технологического университета.

Место нахождения представительства – 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, 3-й микрорайон, д. 1.

3) Официальное наименование представительства:

полное – Пензенское региональное представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»;

сокращенное – Пензенское региональное представительство Поволжского государственного технологического университета.

Место нахождения представительства – 442571, Пензенская обл., пгт. Сосновоборск, ул. Кададинская, д. 28А.

IV. Организация деятельности и управление Университетом

4.1. Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.

4.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.3. Органами управления Университета являются конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, попечительский совет Университета.

4.4. Компетенция Министерства установлена настоящим уставом, а также федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4.5. Конференция работников и обучающихся Университета является коллегиальным органом управления Университетом.

4.6. К компетенции конференции работников и обучающихся Университета относятся:

- 1) избрание ученого совета Университета;
- 2) избрание ректора Университета;
- 3) принятие программы развития Университета;

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Уставом.

4.7. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся Университета, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Заседания конференции работников и обучающихся Университета ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов конференции работников и обучающихся Университета. Решения конференции работников и обучающихся Университета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции работников и обучающихся Университета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Конференция работников и обучающихся Университета созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

4.8. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

В состав ученого совета Университета по должности входят ректор Университета, проректоры Университета, президент Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов и руководители образовательных центров.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся Университета.

Количество членов ученого совета Университета, нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются действующим ученым советом Университета.

В число избираемых членов ученого совета по представлению председателя ученого совета могут входить представители сторонних организаций, а также ведущие ученые и специалисты Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

4.9. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего устава, и объявляется приказом ректора Университета.

Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также утверждает регламент работы

ученого совета Университета.

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета.

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

4.10. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета Университета организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

4.11. К компетенции ученого совета Университета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

4) рассмотрение программы развития Университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,

научно-исследовательской, информационно - аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются

Университетом;

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

18) избрание президента Университета;

19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

4.12. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, он вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном настоящим уставом.

4.13. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.14. Единоличным исполнительным органом Университета является ректор Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета.

4.15. Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим утверждением Министерством.

Между ректором Университета и Министерством заключается трудовой договор на соответствующий срок.

Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по совместительству.

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в котором предусматривается, в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и процедура проведения выборов ректора Университета, определяется положением, утверждаемым ученым советом Университета.

Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Министерством.

4.16. Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися.

Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.

4.17. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора Университета, утвержденным ученым советом Университета, либо в случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или недействительными.

4.18. При наличии вакантной должности ректора Университета Министерство определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.

4.19. Ректор Университета несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Университета.

4.20. Ректор Университета:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции Министерства, ученого совета Университета и иных органов управления Университетом;

2) действует от имени Университета без доверенности, представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;

3) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и представляет на его рассмотрение план работы Университета на очередной год;

4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Университета;

5) утверждает структуру Университета, в том числе на основании

решений ученого совета Университета, а также штатное расписание Университета;

6) принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, за исключением структурных подразделений Университета, решение о создании и ликвидации которых отнесено к компетенции ученого совета Университета;

7) утверждает положения о структурных подразделениях (кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено к компетенции ученого совета Университета);

8) представляет Министерству предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

9) представляет на рассмотрение ученого совета Университета предложения о создании попечительского совета Университета, его составе и внесении изменений в состав попечительского совета Университета, а также об утверждении регламента работы попечительского совета Университета;

10) распределяет показатели объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, утвержденном Университету, между созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии Университетом соответствующего решения) или вносит изменения в указанные показатели в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

11) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и других должностных лиц Университета;

12) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13) организует работу структурных подразделений Университета;

14) принимает решения о поощрении работников Университета и наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

15) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) совершает любые сделки и иные юридические действия

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

17) утверждает годовые планы научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических, опытно-конструкторских и технологических работ;

18) распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

19) выдает доверенности;

20) открывает лицевые счета Университета в территориальном органе Федерального казначейства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом);

21) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого совета Университета;

22) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, образцы документов об образовании и (или) о квалификации;

23) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

4.21. Ректор Университета имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий проректорам и другим работникам Университета.

4.22. Ректор Университета вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на рассмотрение ученого совета Университета и (или) ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета.

4.23. По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор Университета издает приказы, распоряжения, а также принимает иные локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.24. В Университете создается попечительский совет Университета. Целями деятельности попечительского совета Университета являются:

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

4.25. Попечительский совет Университета:

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета Университета.

4.26. Попечительский совет Университета создается на срок полномочий ректора Университета.

4.27. В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

4.28. Состав попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета Университета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета Университета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

4.29. Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на срок полномочий попечительского совета Университета на первом заседании попечительского совета Университета из числа членов попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета Университета.

Председатель попечительского совета Университета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета Университета.

4.30. Члены попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.31. Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос.

Решения попечительского совета Университета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на заседании попечительского совета Университета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.32. Заседания попечительского совета Университета созываются председателем попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета Университета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

Заседание попечительского совета Университета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета Университета.

Принятые на заседании попечительского совета Университета решения оформляются протоколом.

Регламент деятельности попечительского совета Университета утверждается ученым советом Университета.

Решения попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

4.33. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ доводится до сведения всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед ректором Университета за состояние дел порученных им направлений работы.

Проректоры принимаются на работу ректором Университета по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора Университета.

4.34. Президент Университета избирается на заседании ученого совета Университета тайным голосованием простым большинством голосов. После избрания президента между ним и Министерством заключается трудовой договор на срок до 5 лет.

4.35. Совмещение должностей ректора Университета и президента Университета не допускается.

4.36. Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании ученого совета Университета.

4.37. Процедура избрания президента Университета определяется ученым советом Университета.

4.38. Президент Университета по согласованию с ректором Университета:

участвует в деятельности попечительского совета и иных органов управления Университета;

участвует в разработке программы развития Университета;

представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;

участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета.

4.39. В Университете по решению ученого совета Университета или ректора Университета могут создаваться совещательные и координационные органы Университета по различным направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом Университета.

4.40. В Университете создаются ученые советы (советы) факультетов/институтов (подразделений) Университета.

Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого совета (советов) факультета/института (подразделения) Университета определяются положением об ученом совете (совете) факультета/института (подразделения) Университета, утверждаемым ученым советом Университета.

Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

4.41. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.

Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.

4.42. Должность директора института, входящего в состав Университета, замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.43. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом ректора Университета.

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.

4.44. Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства осуществляют директора, назначаемые приказом ректора Университета из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям.

4.45. Директор института, декан факультета, заведующий кафедрой, директор филиала и директор представительства несут персональную ответственность за результаты деятельности соответствующего структурного подразделения.

4.46. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников в Университете:

1) создается студенческий совет, который формируется из числа представителей общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого объединения и (или) студентов Университета.

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом решений и выступления от имени Университета определяются положением о студенческом совете, утверждаемым ректором

Университета.

2) действуют первичная организация профессионального союза обучающихся и (или) первичная организация профессионального союза работников образовательной организации (далее – представительные органы обучающихся, представительные органы работников, вместе – профсоюзы).

Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов, порядок принятия профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, определяются уставами профсоюзов, утверждаемыми в установленном законодательством порядке.

V. Образовательная, научная, научно-техническая и инновационная деятельность Университета

5.1. Университет реализует следующие виды основных образовательных программ:

1) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

2) образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных программ:

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы; дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, физической культуры и спорта;

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

5.3. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, осуществляются инновационная деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка

научных кадров.

5.4. Университет создает инновационную инфраструктуру, способствующую коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и развитию инновационного предпринимательства.

5.5. Университет осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

5.6. Университет осуществляет международное сотрудничество в области образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

VI. Экономика Университета

6.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и государственных контрактов, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных Университетом из всех видов источников финансового обеспечения деятельности Университета.

6.2. Имущество Университета находится в федеральной собственности. Имущество закрепленное за Университетом, может быть отчуждено только в установленном порядке.

6.3. Университет приобретает право оперативного управления на имущество, закрепленное собственником за Университетом и приобретенное Университетом по иным основаниям, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом своих уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Университетом на условиях и в порядке, которые

определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. В составе движимого имущества Университета выделяется особо ценное движимое имущество.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление Университетом своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются Министерством.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Министерством.

6.5. Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества.

Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.6. Университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Университетом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Университету Министерством, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.7. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.8. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с предварительного согласия Министерства.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иною имущества (которым в соответствии с федеральным законом Университет вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Университета, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Министерства, может быть признана недействительной по иску Университета или Министерства, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Министерства.

Ректор Университета несет перед Университетом ответственность в размере убытков, причиненных Университету в результате совершения крупной сделки без согласования с Министерством, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена Министерством.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена без предварительного согласия Министерства, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность в размере убытков, причиненных им Университету. Если убытки причинены Университету несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Университетом является солидарной.

Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.9. Университет в установленном порядке представляет сведения об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества.

6.10. Источниками формирования имущества Университета являются:

1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления;

2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей доход деятельности;

3) имущество, полученное Университетом по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.11. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником этого имущества или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных собственником этого имущества, а также недвижимого имущества, независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Университета и за счет каких средств оно приобретено.

6.12. По обязательствам Университета, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Университета, на которое в соответствии с пунктом 6.11 настоящего устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Университета.

6.13. Университет не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.

6.14. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется за счет:

1) субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

2) субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на выполнение федеральной адресной инвестиционной программы;

3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Университета;

4) доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами;

6) грантов в форме субсидий;

7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и юридических лиц;

8) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

9) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Университета;

10) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах и жилых домах Университета;

11) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.15. Университет в установленном порядке имеет право:

1) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Университета;

2) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения строек и объектов федеральной формы собственности;

3) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета и настоящим уставом;

4) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в которых осуществляется деятельность Университета;

5) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся);

6) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами (в том числе иностранными);

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.16. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.17. Если порядком предоставления средств не установлено иное, Университет самостоятельно определяет направления и порядок

использования своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников Университета.

6.18. Университет вправе учреждать и выплачивать специальные премии и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю деятельности Университета, а также выделять целевые гранты иностранным гражданам для выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с задачами Университета за счет средств от приносящей доход деятельности.

6.19. Университет не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.20. Университет вправе без согласия собственника имущества с уведомлением Министерства быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственных партнерств, учредителем (участником) которых является Университет, поступают в его самостоятельное распоряжение.

6.21. Стоимость оказываемых Университетом платных образовательных услуг устанавливается ректором Университета на основании решения ученого совета Университета.

6.22. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Министерству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.23. Должностные лица Университета несут установленную законодательством Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского

учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов.

6.24. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.25. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области финансовой дисциплины в Университете осуществляют уполномоченные органы государственной власти.

VII. Работники Университета

7.1. В Университете предусматриваются должности:

педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам (педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому составу);

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно - вспомогательных, медицинских и иных работников.

7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной научно-технической политике.

7.3. Работники Университета, занимающие должности, указанные в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего устава:

имеют право на:

1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами;

обязаны:

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами;

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Университета;

3) соблюдать трудовую дисциплину;

4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами.

7.4. Работникам Университета за успехи в образовательной, методической, научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

VIII. Виды локальных нормативных актов Университета

8.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации.

8.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы.

8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Университета, ректором Университета и иными органами управления Университета в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.

8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и представительного органа обучающихся. В порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, учитывается мнение представительного органа работников.

8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета направляют его проект в студенческий

совет Университета и представительный орган обучающихся (далее – органы обучающихся).

Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляют в соответствующий орган управления Университета мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

8.6. В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.5 настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета принимает указанный локальный нормативный акт.

8.7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета Университета и (или) представительного органа обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, либо содержит предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления Университета вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект указанного локального нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять указанный локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене ректором Университета.

IX. Порядок реорганизации и ликвидации Университета

9.1. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.

9.2. Недвижимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Университета, передается

ликвидационной комиссией собственнику имущества Университета в установленном порядке.

Движимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Университета, передается ликвидационной комиссией Министерству в установленном порядке.

9.3. При реорганизации Университета все документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации – на хранение в архив в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.4. При реорганизации или ликвидации Университета, а также в случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.

9.5. Ликвидация считается завершенной, а Университет – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.6. При ликвидации Университета его имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования.

ИФНС России
по г.Йошкар-Оле

Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

23 января 2019 г.

ОГРН 1021200765896

ГРН 2191215039926

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Гизатуллин Р.И.



Подпись

11.01.2019

Прошито и пронумеровано
на 7 листах с 1-го листа

С.О. ГИЗМУЛЛИН